

예술활동증명 운영지침 일부개정(안)

문화체육관광부예규 제 호

1. 개정 이유

예술인 복지법에 위임근거가 없는 허위자료 제출 시 사업 참여를 제한하는 내용을 삭제하고 법령 등이 개정되어 근거 조항이나 법령이 맞지 않은 조항 정비 및 어려운 전문용어 순화 등을 하고자 함

2. 주요내용

- 가. 예술인 복지법에 위임근거 없이 침익적 내용을 정한 허위자료 제출 시 사업 참여 제한 내용 삭제(안 제35조)
- 나. 법령 개정에 따라 근거 법령이 다른 조항 정비(안 제1조, 제6조, 제16조)
- 다. 근거 법률명이 다른 조항의 법률명 정정(안 제29조, 제32조)
- 라. 어려운 전문용어 순화(안 제19조, 제20조, 제21조, 제23조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 기 타 : 신·구 조문대비표

예술활동증명 운영지침 개정안

예술활동증명 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제2조제4항"을 "법 제3조의2제3항"로, "같은 법 시행령(이하 "시행규칙"이라 한다) [별표1]"로 한다.

제6조 본문 중 "심의위원회를 통한 심의"를 "심의위원회 심의"로 한다.

제6조제1호 중 "시행규칙 제2조 [별표1]"를 "시행령 [별표1]"로 한다.

제6조제2호 중 "심의위원회를 통한 심의"를 "심의위원회 심의"로 한다.

제16조제4항 중 "시행규칙 별표"를 "시행령 [별표1]"으로 한다.

제19조제2항, 제20조제2항, 제21조제2항, 제23조제2항 중 "드라마트루그"를 "드라마투르그"로 한다.

제23조제3항 중 "시행규칙 별표"를 "시행령 [별표1]"로 한다.

제29조 조문제목 중 "무형문화재"를 "무형유산"으로 한다.

제29조제1항 및 2항 중 "「무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률」"를 "「무형유산 보전 및 진흥에 관한 법률」"로 하고, 제29조제1항 중 "국가 무형문화재 이수자 또는 시·도무형문화재 이수자"를 "국가무형유산 이수자 또는 시·도무형유산 이수자"로 한다.

제32조제1항 중 "제6조의2"를 "「예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률」 제13조"로 한다.

제35조 중 "무효이며"를 "무효이다."로 하고, 이 외 하단은 삭제한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다. 다만, 제29조는 2024년 5월 17일에 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「예술인 복지법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에서 규정하고 있는 "예술인"의 인정에 필요한 기본 원칙을 설정하고 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제2조제4항 에 따른 "심의위원회"의 운영에 관한 사항을 정하는 한편, 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제2조 [별표1] 에서 규정하고 있는 「예술 활동 증명에 관한 세부 기준」을 보다 명확히 규정함으로써 예술인 복지 지원이라는 법 제정의 취지가 실현되도록 하는 데 그 목적이 있다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 법 제3조의2제3항 ----- 항 ----- ----- ----- -----, 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) [별표1] ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제6조(심의방법) 예술 활동 증명의 심의방법은 행정심의와 <u>심의 위원회</u> 를 통한 심의, 두 가지로	제6조(심의방법) ----- ----- 심 의위원회 심의 , -----

구분한다.

1. 행정심의회는 **시행규칙 제2조**

[별표1]에서 규정하고 있는

「예술 활동 증명에 관한 세부 기준」에 따라 제출된 서류 검토 및 실적 또는 소득 기준 부합여부를 결정한다.

2. 심의위원회를 통한 심의는

제1호에 따라 부합된 자료에 대해 확인하고 최종적으로 완료 여부를 결정한다.

제16조(기술지원 인력 또는 기획 인력의 기준) ① ~ ③ (생략)

④ 스태프 중 **시행규칙 별표**에

별도로 기준이 명시된 경우는 각 분야별 ‘기술지원 인력 또는 기획 인력’의 기준을 적용하지 않는다.

제19조(음악, 국악 분야 인정기준) ① (생략)

-----.

1. ----- **시행령 [별표1]** -----

-----.

2. **심의위원회 심의** -----

-----.

제16조(기술지원 인력 또는 기획 인력의 기준) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ ----- **시행령 [별표1]** -----

-----.

제19조(음악, 국악 분야 인정기준) ① (현행과 같음)

② 음악, 국악 분야 범주로는 성악과 기악이 각각 또는 함께 이루는 여러 세부 장르들과 음악 비평이 있으며, 대표적인 직종으로는 가창, 연주, 지휘, 작사, 작곡, 편곡, 비평, 기술지원(연출, 안무, 조연출, 조안무, 프로듀서, 예술감독, **드라마투르그**, 무대감독, 장치, 조명, 음향, 도구, 분장, 의상, 영상, 사진, 연기지도, 대사지도, 안무지도, 동작지도, 무술지도, 대본 창작, 창작, 각색, 번역, 변안, 윤색, 재구성, 녹음, 믹싱, 마스터링 등), 기획 등이 있다.

③ ~ ⑨ (생략)

제20조(무용 분야 인정기준)

① (생략)

② 무용 분야 범주로는 한국무용(전통, 창작), 발레(전통, 창작), 현대무용, 실용무용(방송댄

② -----

----- **드라마투르그** -----

-----.

③ ~ ⑨ (현행과 같음)

제20조(무용 분야 인정기준)

① (현행과 같음)

② -----

스), 스트리트댄스 등의 세부 장르와 무용 비평이 있으며, 대표적인 직종으로는 연기, 안무, 비평, 기술지원(연출, 조연출, 조안무, 프로듀서, 예술감독, <u>드라마</u>	----- ----- ----- ----- ----- <u>드라마</u>
<u>트루그</u> , 무대감독, 장치, 조명, 음향, 도구, 분장, 의상, 음악, 영상, 사진, 연기지도, 대사지도, 안무지도, 동작지도, 무술지도, 대본 창작, 작창, 각색, 번역, 번안, 윤색, 재구성 등), 기획 등이 있다.	----- <u>트루그</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제21조(연극 분야 인정기준)	제21조(연극 분야 인정기준)
① (생략)	① (현행과 같음)
② 연극 분야 범주로는 대사극, 음악극(오페라, 창극(국극), 뮤지컬), 무용극, 마당극, 거리극, 마임, 행위예술, 전통연희(판소리, 가면극, 인형극, 그림자극), 아동·청소년극, 교육연극 등의	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

세부 장르와 연극 비평이 있으며, 대표적인 직종으로는 연기, 연출, 극작, 비평, 기술지원(조연출, 안무, 조안무, 프로듀서, 예술감독, <u>드라마트루그</u> , 무대감독, 장치, 조명, 음향, 도구, 분장, 의상, 음악, 영상, 사진, 연기지도, 대사지도, 안무지도, 동작지도, 무술지도, 작창, 각색, 번역, 번안, 윤색, 재구성 등), 기획 등이 있다.	----- ----- ----- ----- ----- <u>드라마트루그</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ ~ ⑤ (생략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제23조(연예 분야 인정기준)	제23조(연예 분야 인정기준)
① (생략)	① (현행과 같음)
② 연예 분야 범주로는 드라마, 예능·교양 프로그램, 패션쇼, 광고, 만담, 마술, 곡예, 뮤직비디오 등의 세부 장르와 대중문화 비평이 있으며, 대표적인 직종으로 연기, 연출(방송), 진행, 방송 대본, 대중문화 비평, 영상	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

기술지원(조연출, 프로듀서, 예술감독, 연기지도, 대사지도, 안무지도, 동작지도, 무술지도, 대본 창작, 각색, 번역, 번안, 윤색, 재구성, 촬영, 녹음, 편집, 장치, 조명, 음향, 음악, 도구, 분장, 의상 등), 공연 기술지원(연출, 안무, 조연출, 조안무, 프로듀서, 예술감독, 드라마트루그, 무대감독, 장치, 조명, 음향, 도구, 분장, 의상, 음악, 영상, 사진, 연기지도, 대사지도, 안무지도, 동작지도, 무술지도, 대본 창작, 창작, 각색, 번역, 번안, 윤색, 재구성 등), 기획 등이 있다.

③ 패션쇼와 광고의 경우 시행규칙 별표 기준에 따라 출연에 한정하여 인정한다.

④ ~ ⑤ (생략)

제29조(무형문화재 관련 특례)

① 심의위원회는 「무형문화재

----- 드라마트루그 -----

③ ----- 시행령 [별표1] -----

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

제29조(무형유산 관련 특례) ① ----- 「무형유산

보전 및 진흥에 관한 법률」 제12조제1항, 제32조제1항에 따른 보유자 및 전승교육사에 대해서는 예술인으로 인정할 수 있다. 단, 「문화예술진흥법」 상 문화예술의 범주로 볼 수 있는 종목에 한한다.

② 심의위원회는 「무형문화재보전 및 진흥에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 국가무형문화재 이수자 또는 시·도무형문화재 이수자의 경우 봉사활동, 축제, 행사 등의 일환으로 이루어지는 공연도 예술 활동으로 인정할 수 있다. 단, 「문화예술진흥법」 상 문화예술의 범주로 볼 수 있는 종목에 한한다.

③ (생략)

제32조(예술인 신문고 관련 특례) ① 심의위원회는 법 제4조의4 문화예술용역 관련 계약 의

의 보전 및 진흥에 관한 법률」 -----

② ----- 「무형유산의보전 및 진흥에 관한 법률」 -----

----- 국가무형유산 이수자 또는 시·도무형유산 이수자 -----

③ (현행과 같음)

제32조(예술인 신문고 관련 특례) ① -----

무 위반 및 제6조의2에 따른 불 공정행위로 인한 피해를 구제받 기 위해 예술 활동 증명을 신청 한 사람에 대하여 문화예술용역 계약서 또는 문화예술용역 계약 관계에 있음을 객관적으로 입증 할 수 있는 자료 등을 근거로 당 해 사업에 한하여만 유효한 예 술 활동 증명을 한시적으로 할 수 있다. ② (생략) 제35조(허위자료 제출 시 효력) 시행령 제2조제2항에 따른 자료 를 거짓으로 제출한 사람의 예 술 활동 증명은 무효이며 이 경 우 일정 기간 동안 재단 사업 참여에 제한을 받을 수 있다.	----- 「<u>예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률</u>」 제 <u>13조</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. ② (현행과 같음) 제35조(허위자료 제출 시 효력) ----- ----- ----- <u>무효이다.</u>
---	---